

감사결과처분요구서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원사무소 (□□□국립공원사무소)	처분요구일자	2018.08.28.	회신기일	2018.09.27.

□□□국립공원사무소 (행정상 통보)

제 목 공사 선금 및 산업안전보건관리비 사용내역 확인 소홀
관 계 기 관 □□□국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 현황

(단위: 천원)

사 업 명	선금 지급			선금 사용 내역 확인여부	산업안전보건관리비 정산 여부
	지급액	사용내역	지급일		
2017년 □□□ 훼손탐방로 정비공사	55,000	자재	17.08.09.	x	x
2017년 □□□ 재난취약지구 정비공사	-	-	-	대상아님	x
○○○ 계곡 스토리텔링 개발사업 용역	10,000	회의운영 경비	17.02.22.	x	대상아님

○ 「회계예규 정부입찰·계약집행 기준」 제39조(선금지급조건)에서는 계약담당 공무원은 선금을 지급하고자 하는 경우에는 선금의 사용, 정산 및 반환청구 등 필요한 사항을 선금지급 조건으로 명시하여야 하며, 제36조(선금의 사용)에는 계약담당공무원은 선금이 사용목적의 용도로 사용되었는지 여부를 확인하기 위하여 선금 전액 사용시에는 계약상대자로 하여금 사용내역서를 제출하게 하여야 함

○ 건설공사의 산업안전보건관리비는 「산업안전보건법」 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등)에 따라 계상(計上)하여 집행하여야 하며 수급인 또는 자체 사업을 하는 자는 그 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용하여서는 아니 되며, ‘건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시

제2014-37호, 2014.10.22.)’ 제7조(사용기준) 및 제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등)에 따르면 수급인 또는 자기공사자는 안전관리비를 각 항목별 사용기준에 따라 건설사업장에서 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하여야 하고, 발주자는 수급인이 법 제30조제2항에 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있음

- □□□국립공원사무소는 ‘2017년 □□□ 훼손탐방로 정비공사’의 경우 공사자재 구입 등의 용도로 55,000천원을 선금으로 지급하였고, ‘2017년 ○○○ 계곡 스토리텔링 개발사업’의 경우 회의운영 경비 등의 용도로 10,000천원을 선금으로 지급하였으므로 선금이 사용목적 이 용도대로 사용되었는지에 대한 확인을 위한 선금사용 내역서를 제출받아 확인을 하여야 함에도 선금사용내역을 제출받지 않았으며,
- 또한 산업안전보건관리비의 경우 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않을 경우 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구하여야 함으로 ‘2017년 □□□ 훼손탐방로 정비공사’ 및 ‘2017년 □□□ 재난취약지구 정비공사’에 대하여 준공 시 산업안전보건관리비 사용내역을 제출받아 적정하게 사용하였는지 여부를 확인하여야 함에도 산업안전보건관리비 사용내역을 제출받지 않고 준공처리한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【□□□국립공원사무소】

- □□□국립공원사무소장은 공사선금 및 산업안전보건관리비 관련 법령 숙지 및 재발방지를 위한 직원 교육 실시